

1. 업무개요

환경안전지원단 △△△△△△처(○○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 환경유해성 시험에 필요한 기체크로마토그래피 및 액체크로마토그래프 등 분석장비를 =====년 =월 =일 외자 장비구매 계획을 보고하고 구매하였다.

[표1] 장비 구매 발주 현황

구분	계약기간	계약금액 (백만원)	계약상대자	검수요청일	검수자· 입회자
기체크로마토 그래프	'==.==.==. ~'==.==.==. (선적기한)	==	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	'==.==.==. (장비검수 미 실시)	=급 ===15) =급 ===
액체크로마토 그래프 (질량분석기)	'==.==.==. ~'==.==.==. (선적기한)	==			
초고성능 액체크로마토 그래프	'==.==.==. ~'==.==.==. (선적기한)	==			

[표2] ○○○○○○○○부 외자장비 구매 현황

장비명	기체크로마토그래프	액체크로마토그래프 (질량분석기)	초고성능 액체크로마토그래프	합계
금액 (백만원)	==	==	==	==
수량(대)	=	=	=	=
용도	가스상 물질 정성· 정량분석	미량 액상 물질 정성· 정량분석	액상 물질 정성· 정량분석	

15) ▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○○부 재직('==. ==. ~ '==. ==.) 후 퇴사

[표3] 외자장비 구매 및 대금 지급 절차

구분	내용										
계약 절차	계약체결	▷	신용장개설, 선적 및 장비대금 납부	▷	운송, 수입 통관 진행	▷	물품 납품 및 설치	▷	성능확인 및 검수	=	검수결과 통보
대금 지급 절차	수요기관/국내 (End User) 개설의뢰자/조달청 (Applicant) 개설은행/국내 (Issuing Bank) 통지은행/국외 (Advising Bank) 수익자/해외수출업자 (Beneficiary) 매입은행 (Negotiation Bank) *법례 -----> L/C 및 선적서류경로 -----> 대금입금 및 지급경로 외화계약의 경우 외자구매계약의 대금 결제는 계약조건에 따라 은 개설의뢰인(Applicant)으로서 관련 외국환 은행에 국외 공급자를 수익자(Beneficiary)로 하는 상업신용장을 개설하여 대금을 결제										

2. 관련규정 및 판단기준

「외자계약일반조건」 제10조 검정(Inspection)에 의하면 “계약상대자는 검정자가 그 책임과 의무를 제대로 이행할 수 있도록 자체작성 검정기록 등을 포함한 모든 필요한 시설과 지원을 검정자에게 제공하여야 한다. 검정자는 계약상대자로부터 검정준비 완료 통보를 받은 때에는 지체 없이 해당 물품에 대한 검정을 실시하고 즉시 검정증명서를 발급하여야 한다.”라고 되어 있다. 또한 계약체결 안내문에 의하면 물품 인수 시 계약물품을 인수할때 물품이 신품인지 여부, 계약내용과 일치여부, 정상 작동 여부 등을 확인하여 이상이 없는 경우 물품을 인수하도록 정하고 있다.

따라서 외자장비 구매 해당 물품에 대한 검수(검정)를 실시하고 정상 작동 여부 등을 확인하고 검수조서(검정증명서)를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○부는 계약체결(====, ==, ==) 및 신용장접수(====, ==, ==) 후, 장비 설치 후 계약상대자로부터 제품검수요청(====, ==, ==)을 문서로 접수하였다. 그러나 ○○○○○○○○부는 장비 검수를 실시하지 않고, 하자보증서 발급을 누락하여 구매 업무를 소홀히 하였다.¹⁶⁾ 다만 ○○○○○○○○부에서 제출한 자료에 의하면 액체크로마토그래프(질량분석기) 장비는 ====년 = 설치 후 장비성능 및 정기점검 결과에서 성능기준에 적합한 것으로 확인되었고 기체크로마토그래프 및 초고성능액체크로마토그래프 장비는 ====년 =월 정기점검 결과¹⁷⁾에서 성능기준에 적합한 것으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 액체크로마토그래프 질량분석기 등 외자장비 구매 업무에 대한 관리를 미흡하게 한 환경안전지원단 △△△△△△처 ○○○○○○○○부(현, ▼▼▼▼▼▼처 ◁◁◁◁◁◁◁◁부) =급 ===에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

16) 다만, ○○○○○○○○부에서는 감사개시 시점('==,=.==)에 계약 자료 제출 시 위사항을 감사실에 자진하여 알림

17) 액체크로마토그래프(질량분석기)는 설치 점검('==, =, =)과 정기점검('==, =, =, '==, =, =)을 실시하였고 초고성능 액체크로마토그래프(HPLC)와 가스크로마토그래프(GC)는 정기점검 실시 자료만 확인됨(HPLC ' '==, =, =, GC '==, =, =)